Derecho de Supresión

Contenido

I. Flujo de proceso 2

II. Descripción del proceso 4

A. Procedimiento OPENBANK ESPAÑA 4

i. Tratamiento de las peticiones 4

ii. Cancelación de productos 6

iii. Borrado/bloqueo de los datos 6

i. Comunicaciones 8

B. Procedimiento ZINIA ES 10

iv. Tratamiento de peticiones 11

v. Cancelación de productos 12

vi. Borrado/bloqueo de los datos 13

vii. Comunicaciones 13

III. Sistemas y Accesos Necesarios 15

IV. Comunicaciones 15

V. Controles – KPIs – SLAs 15

A. SLAs 16

B. Controles 16

C. KPIs 16

VI. Requerimientos para automatización 16

i. Requerimiento 1: Comprobación de cliente 16

ii. Requerimiento 2: Registrar resultado de las comprobaciones 16

I. Flujo de proceso

El flujo consta de 3 fases:

I. Tratamiento de peticiones

En esta primera fase se gestionan todas las peticiones relacionadas con el derecho de supresión o anonimización de datos, ejecutadas por:

- Peticiones telefónicas.
- Peticiones por correo electrónico. Los distintos correos a través de los cuales el cliente puede solicitar el Derecho de Supresión son:
    - privacy@openbank.com
    - privacidad.es@zinia.com
    - pagoflexible@cc.zinia.com
- Canal de chat.

II. Cancelación de productos

Esta fase no es derecho recogido en GDPR de forma directa, pero es condición necesaria para la supresión de datos de un cliente, es decir **un cliente no puede ejercer el derecho de supresión de datos si tiene algún producto activo**.

No obstante, la cancelación de productos debe realizarse de manera expresa por el cliente, **una solicitud de supresión de datos no implica la solicitud de cancelación de producto**.

III. Borrado de datos

En esta fase contempla la ejecución del borrado o bloqueo de los datos de un excliente.

Previamente al borrado de datos, estos deberán quedar bloqueados por un plazo determinado por la ley, generalmente 10 años, para supuestos en que la ley nos requiera conservarlos para cumplir obligaciones o requerimientos de autoridades.

En estos casos, a la información bloqueada no se podrá acceder de manera general a través de Partenon, Picaso, APPIAN pero existe un backup por si es requerida por agentes legitimados durante el periodo legal establecido.

Actualmente no se encuentran procesos automatizados ni en OBE ni en Zinia ES para gestionar la supresión de datos ni para la cancelación de productos, paso previo para la ejercer este derecho.

Sí existe en el Front de Zinia ES la opción "*Darme de baja"* aunque actualmente no está operativa.

En dicha opción se gestiona el cierre del Front y deja de tener acceso al mismo. No implica en ningún caso el borrado/supresión/anonimización de datos.

IV. Comunicaciones

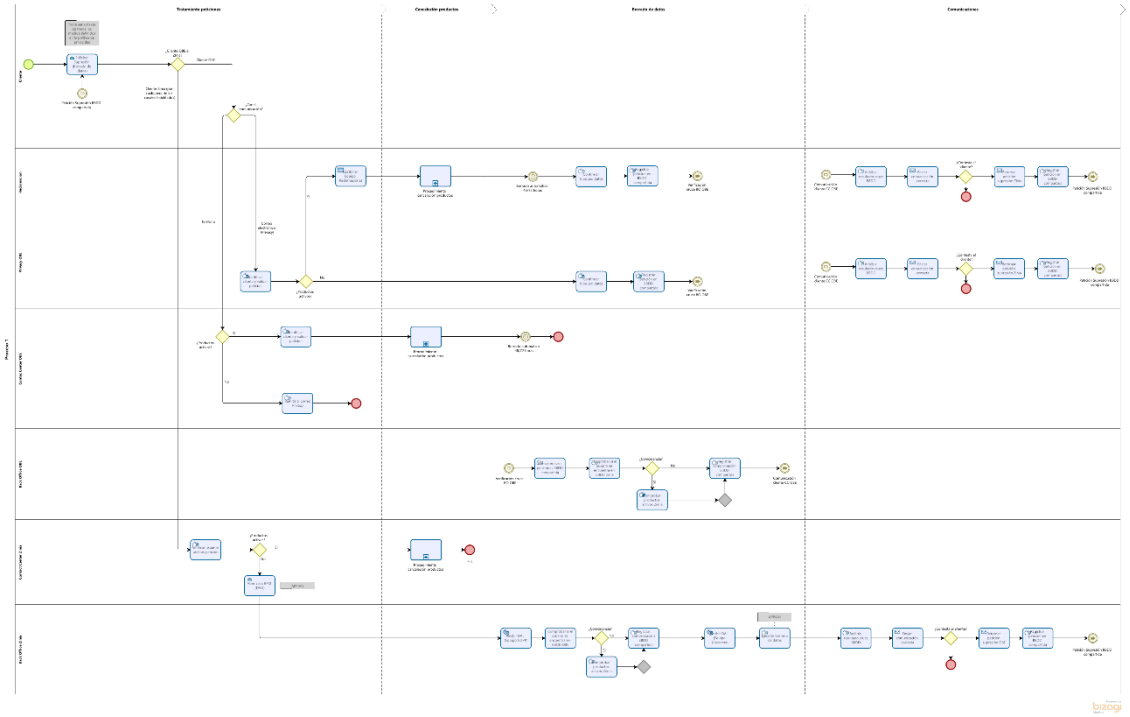
En esta fase se remiten las comunicaciones de ejecución del derecho que sean pertinentes.

También en esta fase se remiten las comunicaciones informativas aquellos clientes habiendo solicitado la supresión en un mundo también sean clientes del otro.

En este proceso se encuentras involucrados los equipos de:

- CONTACT CENTER OBE
- PRIVACY OBE
- BACKOFFICE GDPR OBE
- BACKOFFICE ZINIA
- CONTACT CENTER ZINIA (NUEVA CREACIÓN)

A continuación, se adjunta el flujo en formato .png y .bpm:



Flujo proceso Derecho Supresión Pr

Flujo proceso Derecho Supresión V3

Flujo proceso Derecho Supresión

II. Descripción del proceso

A. Procedimiento OPENBANK ESPAÑA

i. Tratamiento de las peticiones

a. Solicitar Derecho de Supresión

Las peticiones de supresión que se canalizan por este procedimiento son las solicitadas directamente por el cliente OBE realizadas a través de los medios definidos en la política de privacidad:

1. Correo electrónico (privacy@openbank.com)

Si el cliente remite un correo a la cuenta de Privacy solicitando la supresión de datos o si el cliente Zinia ES ha contestado a la comunicación de esta última indicando que también quieren ejercer su derecho de supresión en OBE ES. Las peticiones se gestionan por las siguientes vías dependiendo de:

- *Cliente con productos activos*

Si el cliente que solicita el ejercicio de este derecho tiene productos activos o con saldo deudor o acreedor se deberá de continuar con las siguientes gestiones:

b. Identificar cliente y validar petición

Si el cliente ha contactado desde la dirección de **correo electrónico que está registrada** para identificar y validar la petición es necesario que el cliente remita copia de su documento de identidad por ambas caras, para ello se genera un link de TRANXFER que se pone a disposición del cliente.

Adjuntamos guía de este proceso.

Manual Tranxfer_PR.pdf

c. Traspaso al equipo de Reclamaciones

En este punto la gestión se traspasa al equipo de reclamaciones que redirigirá las acciones del cliente para informarle del proceso de Cancelación de Productos.

- *Cliente sin productos activos*

Si el cliente que solicita el ejercicio de este derecho no tiene ningún producto activo o con saldo deudor/acreedor se deberá de continuar con la siguiente gestión:

d. Identificar cliente y validar petición

Para verificar a un usuario que no tiene productos activos y que solicita supresión de datos debe remitir copia de DNI y carta firmada y se comprueba que las firmas corresponden.

Si no dispone de la información necesaria porque el cliente no lo haya adjuntado se la solicita al cliente.

Para ello se genera un link de TRANXFER que se pone a disposición del cliente.

Adjuntamos guía de este proceso.

Manual Tranxfer_PR.pdf

2. Llamada telefónica (Contac Center OBE)

El cliente o usuario también podrá solicitar ejercer el derecho de supresión a través de llamada telefónica. Las peticiones se gestionan por las siguientes vías dependiendo de:

- *Cliente con productos activos*

e. Identificar cliente y validar petición

El interesado deberá acreditar su identidad, para ello facilitará su clave de acceso (N1) y clave de firma (N2).

Tras la identificación se le remite a **f. Procedimiento de cancelación de productos.**

- *Cliente sin productos activos*

Se procederá a la identificación, al no disponer ya de acceso al área de cliente, la comprobación se hará mediante firma con DNI y carta/contrato que las firmas corresponden.

Si no dispone de la información necesaria, el Contact Center OBE se le remite al cliente al correo de privacy@ para la verificación y comunicación de la supresión de los datos.

ii. Cancelación de productos

f. Procedimiento de cancelación de productos

En los casos en los que el cliente tiene productos activos y quiere ejecutar el derecho de supresión, los caneles asistidos de OBE ES redirigirá al cliente a los PROCEDIMIENTOS DE CANCELACIÓN DE PRODUCTOS ya implantados en la entidad.

No se incluyen los procedimientos en este documento porque esta gestión de manera directa no está impactada por GDPR, pero es condición necesaria para ejercer el Derecho de Supresión.

En todo caso este documento no supone ninguna modificación de los procedimientos de cancelación de productos actuales.

Nos obstante, incluimos algunas de las casuísticas que pueden darse:

Solicitante	Gestión
Potencial cliente sin F*	Privacy dará de alta un SN a GDPR con el correo electrónico del cliente indicando: fecha solicitud del cliente, dirección de email y detalle de las bdps en las que queremos que T&O consulte: Partenon, bdp de onboarding, bdp newslettes, bdp de exclientes. Si T&O no localiza al cliente, en los casos en que los clientes indiquen que han hecho una solicitud de apertura, privacy solicitará al cliente el número de DNI. Una vez hayamos recibido el número de DNI, privacy comprobará si constan procesos de alta en Tramitación onboarding para gestionar el borrado en caso de que consten. Si no constan datos, privacy dará de alta un nuevoo SN a GDPR para que vuelva a confirmar que no hay expedientes asociados a esta persona en la bdp de onboarding. Si el cliente está en la BDP de onboarding privacy gestiona directamente el borrado del expediente con Dpto. Activación y contesta al cliente.
Potencial cliente con F y SIN saldo en cco	Si nos escribe desde la dirección de bdp, el equipo de privacy dará de alta gap a BBOO y confirmará la cancelación de los datos. Si nos escribe desde una dirección diferente, habrá que informar al cliente sobre el resto de canales.
Potencial cliente con F y CON saldo en cco	El equipo de privacy dará de alta gap a Outbound que gestionará la cancelación de cuenta conforme al procedimiento de cancelación de cuentas e informará al cliente sobre la cancelación de los datos.

iii. Borrado/bloqueo de los datos

1. Llamada telefónica (Contac Center OBE)

g. Borrado automático

Tanto para aquellos clientes que solicitaron la supresión o borrado con productos activos y que han procedido a su cancelación, en OBE el bloqueo de los datos se produce de manera de automática en un proceso, en este punto y por este canal el proceso de supresión finaliza ya que la continuidad del ejercicio del derecho de supresión debe

manifestarse expresamente por el cliente. Si el usuario contacta nuevamente para solicitar supresión se le deriva a privacy.

2. **Equipo de Reclamaciones**

h. *Borrado automático*

Tanto para aquellos clientes que solicitaron la supresión o borrado con productos activos y que han procedido a su cancelación, en OBE el bloqueo de los datos se produce de manera de automática en un proceso interno que puede demorase desde la cancelación del último producto activo entre 48 y 72 horas.

i. *Confirmación supresión/anonimización de datos*

En este punto ningún usuario tiene productos activos por lo que se realizará una serie de verificaciones para determinar que la anonimización/ borrado se ha gestionado correctamente.

j. *Registrar petición de cruce en la BBDD compartida*

En este punto se incluye la petición de cruce y verificación de mundo en la BBDD compartida para conocer si el cliente es coincidente en el otro mundo y en el caso afirmativo si tiene productos activos.

Esto servirá para conocer el tipo de comunicación que debe remitir al cliente/usuario.

En este momento la gestión recae en el BO OBE, para que continue el proceso **Verificación y cruce OBE ES**.

3. **Equipo privacy@openbank.com**

k. *Confirmación supresión/anonimización de datos*

En este punto ningún usuario tiene productos activos por lo que se realizará una serie de verificaciones para determinar que la anonimización/ borrado se ha gestionado correctamente.

l. *Registrar petición de cruce en la BBDD compartida*

En este punto se incluye la petición de cruce y verificación de mundo en la BBDD compartida para conocer si el cliente es coincidente en el otro mundo y en el caso afirmativo si tiene productos activos.

Esto servirá para conocer el tipo de comunicación que debe remitir al cliente/usuario.

En este momento la gestión recae en el BO OBE, para que continue el proceso **Verificación y cruce OBE ES**.

Hay una excepción en la que no se realiza cruce y verificación, la petición de borrado de simulación/estudio de hipoteca por un No Cliente, aunque se darán de alta como tal en la BBDD compartida.

- Verificación y cruce por BO OBE

m. Comprobar si el cliente se encuentra en BBDD Zinia

La gestión recae en BO OBE, en este punto el gestor de BO GDPR OBE deberá comprobar si el cliente que realiza la petición también se encuentra en los sistemas de Zinia realizando una consulta a la BBDD de Zinia por DNI. La consulta se hará manualmente caso por caso.

n. Comprobar productos activos en Zinia (Casos de coincidencia)

En caso de coincidencia el agente de BO GDPR OBE también deberá comprobar si el cliente **tiene productos activos** en Zinia, esta consulta se hará al equipo de BO Zinia ES manualmente por correo electrónico u otro medio disponible.

o. Registrar comprobaciones en BBDD compartida

El agente de BO GDPR OBE registrará en la BBDD compartida los resultados de su búsqueda cumplimentado si hay coincidencia o no y en caso afirmativo también indicará si tiene productos activos, que como vemos en el siguiente punto este dato es relevante.

Cumplimentar por agente origen	*Cumplimentar por agente origen*	*Cumplimentar por agente origen*

Verificado cruce	Coincidencia	Productos activos
No		
No		

i. Comunicaciones

La comunicación que se va a remitir al cliente informándole de la correcta supresión de sus datos va a variar en función de varios aspectos.

- Si no hay coincidencia de mundos.
- Si hay coincidencia de mundo.
- Si hay coincidencia, a su vez hay que distinguir entre:
    - Productos activos en el otro mundo.
    - Sin productos activos en el otro mundo.

p. Análisis del resultado del cruce

La gestión vuelve recae nuevamente en el equipo que gestiona la petición de Contac Center OBE ES.

Para conocer la comunicación que sebe remitir al cliente el equipo debe revisar en el BBDD compartida los datos que ha cumplimentado el BO OBE ES, estas son: **Cruce, Verificación y Productos activos.**

Cumplimentar por agente origen	*Cumplimentar por agente origen*	*Cumplimentar por agente origen*

Verificado cruce	Coincidencia	Productos activos
No		
No		

q. Envío de comunicación al usuario.

Todos los modelos de comunicaciones están incluidos en el siguiente archivo:

Comunicaciones OBE completas

Las distintas posibilidades son:

1. Solicitud de Supresión sin productos activos ni OBE ni ZINIA pero con datos en sistema en ambos mundos **(Cruce positivo). Excliente-Excliente**
2. Solicitud de Supresión sin productos activos ni datos en sistema en OBE y sin productos pero con datos en sistema en ZINIA **(Cruce positivo). No cliente-Excliente**
3. Solicitud de supresión sin productos activos pero con datos en OBE y sin datos ni productos en Zinia **(Cruce negativo). Excliente-No cliente**
4. Solicitud de Supresión sin productos activos ni datos en sistema tanto en OBE como en ZINIA **(No coincidente). No cliente-No cliente**
5. Solicitud de Supresión sin productos activos ni datos en sistema en OBE pero con productos activos en ZINIA. **(Cruce positivo). No Cliente-Cliente**
6. Solicitud de Supresión con productos activos en OBE y ZINIA **(Cruce positivo). Cliente-Cliente**
7. Solicitud de Supresión con productos activos en OBE y sin productos activos ni datos en Zinia **(No coincidente).**

Cliente-No cliente Primera comunicación.

8. Confirmación de la supresión de OBE, previa solitud de cancelación de productos sin datos ni productos en Zinia. (No coincidente). **Excliente-No cliente: Segunda comunicación**
9. Solicitud de Supresión sin productos activos pero con datos en OBE y productos activos en ZINIA (Cruce positivo). **Excliente-Cliente**
10. Solicitud de Supresión con productos activos en OBE y sin productos activos pero con datos en ZINIA (Cruce positivo). **Cliente-Ex Cliente**

Se remitiré al cliente la comunicación que corresponda según el resultado del cruce.

r. Retorno contestación positiva cliente

En algunas de las comunicaciones anteriores se prevé la posibilidad de que el cliente conteste por la misma vía usada para emitir la comunicación, indicando que desea la supresión de datos en Zinia ES.

Si sucede esta casuística, se deberá registrar nueva petición en la BBDD compartida para que ZINIA ES inicie la gestión de este derecho.

Cumplimentar por agente origen	*Cumplimentar por agente origen*	*Cumplimentar por agente origen*
Recibida Petición en destino	**Reenviada petición a destino**	**Tratar en destino**
		No

Se deberá indicar que se ha recibido contestación del cliente/usuario OBE solicitando ejercer su derecho de supresión en Zinia ES.

Y se deberá informar que se ha reenviado el correo de solicitud a ZINIA ES para que inicie su gestión.

La solicitud se reenvía a customer.support.de@zinia.com incluyendo en el Asunto: AMZ GIL - CST ID

La columna **TRATAR EN DESTINO** siempre se marcará como **NO.** Esto se debe a que se inicia un nuevo ejercicio de supresión con nueva fecha de petición, no estando englobado en la misma gestión que ha realizado la marca origen.

Aquí termina este procedimiento.

B. Procedimiento ZINIA ES

iv. Tratamiento de peticiones

a. *Solicitar Derecho de Supresión*

Las peticiones de supresión que se canalizan por este procedimiento son las solicitadas directamente por el cliente ZINIA ES realizadas a través de los medios definidos en la política de privacidad:

- Llamada telefónica (Contac Center ZINIA) +34 91087027.
- Chat (Área de cliente).
- A través de correo electrónico a:
  - privacidad.es@zinia.com
  - pagoflexible@cc.zinia.com
  - info.de@zinia.com

Y peticiones de clientes OBE que han contestado a la comunicación de esta última indicando que también quieren ejercer su derecho de supresión en Zinia ES.

b. *Identificar al cliente*

Para poder gestionar la petición y remitir por los canales habilitados el documento de acceso se deberá de verificar al cliente de ZINIA.

- **Verificación automática**

  Si el número de teléfono o el mail de contacto son los que están registrados como verificados en PICASO y el gestor no tiene que hacer ninguna acción adicional para verificar al cliente.

- **Verificación manual**

  Si el teléfono o mail de contacto no es el registrado como verificado se procede a la verificación manual mediante preguntas de seguridad.

  El cliente debe identificarse manualmente a través de 3 puntos de datos específicos, que incluyen:

  - Motivo del pago / Referencia de pago*
  - nombre completo en la factura (!)
  - Dirección de correo electrónico
  - Dirección de facturación
  - Número de pedido / Distribuidor
  - Fecha del pedido / total del pedido
  - Productos pedidos

  *recomendado /! obligatorio

Si la verificación es por mail y el cliente no contesta, se le insta a contactar telefónicamente.

c. *Revisar cliente con Productos activos o no.*

Tras esta validación, se revisará si el cliente tiene productos activos o no.

- Productos activos: Continuaremos en este mismo procedimiento en el apartado **iv. Cancelación de productos** y se finaliza gestión.
- Sin productos activos: Continuaremos en este mismo procedimiento en el apartado **v. Borrado/Bloqueo de los datos.**

d. *Apertura de Caso en BMP - DALI (Cliente Zinia ES sin productos activos)*

Estas peticiones son recibidas y tratadas en primera instancia por el Contact Center de ZINIA que abrirán un caso en BPM (DALI).

Incluimos manual en ingles explicativo.

USER MANUAL_ Dalí V02.1.pdf

Manual TRANXFER

En este punto **será el Back Office ZINIA** quien se hace cargo de la petición DALI abierta por el CC ZINIA.

v. Cancelación de productos

e. *Procedimiento de cancelación de productos (Cliente Zinia ES con productos activos)*

En los casos en los que el cliente tiene productos activos y quiere ejecutar el derecho de supresión, los caneles asistidos de Zinia ES redirigirá al cliente a los PROCEDIMIENTOS DE CANCELACIÓN DE PRODUCTOS ya implantados en la entidad.

No se incluyen los procedimientos en este documento porque esta gestión de manera directa no está impactada por GDPR, pero es condición necesaria para ejercer el Derecho de Supresión.

En todo caso este documento no supone ninguna modificación de los procedimientos de cancelación de productos.

vi. Borrado/bloqueo de los datos

f. Recibir Dali (Equipo de GDPR)

En los casos en lo que el cliente no tiene productivos activos y CC Zinia ES ha apertura un Dali, el equipo de BO Zinia (Equipo GDPR) recibe la gestión de tramitar el borrado de datos manual, según el proceso interno que tienen estipulado actualmente.

g. Comprobar si el cliente se encuentra en BBDD OBE

Antes de continuar con el proceso de borrado, el agente de BO GDPR Zinia ES deberá comprobar si el cliente que realiza la petición también se encuentra en los sistemas de OBE ES realizando una consulta a la BBDD de OBE por DNI. La consulta se hará manualmente caso por caso.

h. Comprobar productos activos en OBE (Casos de coincidencia)

En caso de coincidencia, el agente de BO GDPR Zinia también deberá comprobar si el cliente tiene productos activos en OBE, esta consulta se hará al equipo de BO OBE ES manualmente por correo electrónico u otro medio disponible.

i. Registrar comprobaciones en BBDD compartida

El agente de BO GDPR Zinia registrará en la BBDD compartida los resultados de su búsqueda cumplimentado si hay coincidencia o no y en caso afirmativo también indicará si tiene productos activos, que como vemos en el siguiente punto este dato es relevante.

j. Recibir Dali (Equipo Costumer)

Tras estas comprobaciones que el equipo BO GDRP Zinia Es ha realizado, la gestión pasa a BO Equipo Costumer Zinia Es para que ejecute el borrado/bloqueo de datos solicitado por el usuario.

vii. Comunicaciones

La comunicación que se va a remitir al cliente informándole de la correcta supresión de sus datos va a variar en función de varios aspectos.

- Si no hay coincidencia de mundos.
- Si hay coincidencia de mundo.
- Y si hay coincidencia hay que distinguir entre:
    - Productos activos en el otro mundo.
    - Sin productos activos en el otro mundo.

s. *Análisis del resultado del cruce*

Para conocer la comunicación a remitir al usuario visualizaremos en la BBDD compartida los datos que ha cumplimentado el BO Equipo GDPR ES, estas son: **Cruce, Verificación y Productos activos.**

Cumplimentar por agente origen	*Cumplimentar por agente origen*	*Cumplimentar por agente origen*
Verificado cruce	**Coincidencia**	**Productos activos**
No		
No		

t. *Envío de comunicación al usuario.*

Todos los modelos de comunicaciones están incluidos en el siguiente archivo:

Comunicaciones completas D. Supresión

Las distintas posibilidades son:

1. Solicitud de comprobación de Supresión y no hay datos ni en OBE ni en ZINIA.
2. Supresión en caso de que no haya nada activo ni OBE ni ZINIA, pero haya datos en ambos mundos.
3. Supresión sin productos activos en ningún mundo y sin datos en Zinia pero sí hay datos en OBE.
4. Confirmación de supresión en caso de que no haya nada activo y nos haya indicado supresión de datos en Openbank y Zinia.
5. Supresión sin productos activos en ZINIA pero sí en OBE
6. Supresión si hay productos activos en OBE y ZINIA
7. Supresión si hay productos activos en ZINIA y no hay cruce con OBE.
8. Confirmación de la supresión de ZINIA (si ha pedido cancelación de productos previamente)

Se remitiré al cliente la comunicación que corresponda según el resultado del cruce.

u. *Retorno contestación positiva cliente*

En algunas de las comunicaciones anteriores se prevé la posibilidad de que el cliente conteste por la misma vía usada para emitir la comunicación, indicando que desea la supresión de datos en Zinia ES.

Si sucede esta casuística, se deberá registrar nueva petición en la BBDD compartida para que ZINIA ES inicie la gestión de este derecho.

Cumplimentar por agente origen	*Cumplimentar por agente origen*	*Cumplimentar por agente origen*
Recibida Petición en destino	**Reenviada petición a destino**	**Tratar en destino**
		No

Se deberá indicar que se ha recibido contestación del cliente/usuario OBE solicitando ejercer su derecho de supresión en Zinia ES.

Y se deberá informar que se ha reenviado el correo de solicitud a ZINIA ES para que inicie su gestión.

La solicitud se reenvía a privacy@openbank.com.

La columna **TRATAR EN DESTINO** siempre se marcará como **NO.** Esto se debe a que se inicia un nuevo ejercicio de supresión con nueva fecha de petición, no estando englobado en la misma gestión que ha realizado la marca origen.

Aquí termina este procedimiento.

III. Sistemas y Accesos Necesarios

Sistema	Acceso
BPM (Para DALI)	
Excel/Sharepoint	
OPS portal	
TRANXFER	Tranxfer - secure file exchange
DMS	ttps://bo.stg.cc.openbank.es/ddo/dms/search

IV. Comunicaciones

Id	Nombre	Descripción	Ejemplo
DAM1			
DAM2			
DAM3			
DAM4			

V. Controles – KPIs – SLAs

A. SLAs

Desde la fecha de petición tenemos un SLA regulatorio de 30 día naturales para compartir la información de ambas marcas.

B. Controles

Mensualmente se realizará una conciliación para validar que todas las peticiones se han revisado y comprobado si el cliente se encuentra en ZInia.
Es decir que se comprobará que el total de las descargas semanales son las mismas que la descarga de control que se ejecutará mensualmente.

C. KPIs

Mensualmente se reportarán los KPIs al equipo de Cumplimiento. Dicha tarea consiste en compartir el listado mensual de peticiones recibidas, estado de entrega, comprobaciones realizadas, coincidencias con Zinia, incluidas las fechas de petición, comprobación de coincidencia y fechas de entrega tanto de Openbank España como de Zinia.

VI. Requerimientos para automatización

i. Requerimiento 1: Comprobación de cliente
ii. Requerimiento 2: Registrar resultado de las comprobaciones